



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 89 DEL 27/07/2026

OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE 16 – LOTTO 5. EROGAZIONE DI GAS NATURALE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, DAL 01/10/2025 AL 30/09/2026 A DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG MASTER: B08F7A3CFD E CIG: B7ED8A2550 . AUMENTO IMPEGNO DI SPESA 2026.

IL RESPONSABILE DI SETTORE ARCH. MARCO BARDI

Richiamate le seguenti delibere:

Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;

Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;

Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;

Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028";

Richiamate:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il comune di Savignano Sul Rubicone;
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Visto l'art.107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai Responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

Premesso che ai sensi del comma 7 art. 1 della Legge 135/2012, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art.26, comma 3, della L.488/1999 (comma così sostituito prima dall'art.3 comma 166 L. 24 Dicembre 2003 e poi dall'art.1 del D.L.12 luglio 2004, n.168, come modificato dalla legge di conversione);

Visto l'art.1 del D.L.95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, con cui si rende obbligatorio il ricorso a tutti gli strumenti Consip e/o Intercent E-R e Mepa per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che l'art. 62 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023 "Codice dei contratti" dispone che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

Visto in proposito l'art. 50, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 36/2023 "Codice dei contratti" che dispone: "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ", e che tali possono essere affidati direttamente dal Responsabile del Procedimento ad un soggetto idoneo;

Richiamata la propria determinazione n. 118/2025 di adesione alla convenzione **GAS NATURALE 16 – Lotto 5, Erogazione di Gas Naturale per le Amministrazioni della Regione Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, dal 01/10/2025 al 30/09/2026 - CIG MASTER: B08F7A3CFD e CIG: B7ED8A2550**, stipulata tra Consip Spa ed **Dolomiti Energia spa Via Fersina, 23 – Trento P. Iva 01812630224** approvando la bozza di Procedura di Acquisto nr. 1210141 - Ordinativo Esecuzione Immediata nr. 8665475 conservato agli atti dell'ufficio scrivente;

Attesa la necessità di aumentare alcuni impegni di spesa relativi all'anno 2026 come segue:

	Esercizio	Capitolo Articolo	GAS NATURALE HERA COMM	TOTALE
CAP. UT. COMUNALI	2026	01111.03.00830020	U.1.03.02.05.006	
CAP. UT.CAMPI SPORTIVI	2026	06011.03.17750010	U.1.03.02.05.006	€ 1.000,00
CAP. UT.SCUOLA MATERNA	2026	04061.03.06480001	U.1.03.02.05.006	€ 2.000,00
CAP. UT. SCUOLE ELEMENTAR E E MEDIE	2026	04021.03.06930000	U.1.03.02.05.006	€ 2.000,00

Dato atto altresì che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 8, della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **il codice CIG della Convenzione Intercenter è: B08F7A3CFD;**
- **il codice CIG "derivato" è: B7ED8A2550;**

Richiamati:

- l'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i;
- le determinazioni dell'AVCP n.8/2010 e n.10/2010;

Dato atto che la prestazione di che trattasi è soggetta agli obblighi della tracciabilità e che Consip spa ha verificato per conto delle amministrazioni che:

- la ditta **Dolomiti Energia spa** abbia comunicato il proprio conto dedicato con l'indicazione dei soggetti delegati ad operare e che tale comunicazione è agli atti di questo ufficio;
- la ditta **Dolomiti Energia spa** si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 e successive modifiche;
- la ditta **Dolomiti Energia spa** risulta essere in regola con la posizione contributiva che verrà comunque richiesta dall'ufficio scrivente in fase di liquidazione;

VISTO inoltre il DPR 16.04.2013, n. 62 (pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 129 del 04.06.2013) ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento di dipendenti pubblici a norma

dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001”;

VISTO il codice di comportamento del Comune di Borghi;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il regolamento Comunale per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 20/12/2017;

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- la determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 “Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante *Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

DETERMINA

- 1) di **aumentare gli impegni** sui capitoli e nelle disponibilità sotto esposte la spesa per i mesi di **Ottobre Novembre e Dicembre 2025** necessario alla fornitura relativa al servizio **GAS NATURALE 16 – Lotto 5, Erogazione di Gas Naturale per le Amministrazioni della Regione Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia** per fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile:

	Esercizio	Capitolo Articolo	GAS NATURALE HERA COMM	TOTALE
CAP. UT. COMUNALI	2026	01111.03.00830020	U.1.03.02.05.006	
CAP. UT.CAMPI SPORTIVI	2026	06011.03.17750010	U.1.03.02.05.006	€ 1.000,00
CAP. UT.SCUOL A MATERNA	2026	04061.03.06480001	U.1.03.02.05.006	€ 2.000,00
CAP. UT. SCUOLE ELMENTAR E E MEDIE	2026	04021.03.06930000	U.1.03.02.05.006	€ 2.000,00

- 2) di dare atto che:

il codice CIG della Convenzione Intercenter è: B08F7A3CFD;
il codice CIG “derivato” è: B7ED8A2550;

- 3) di dare atto che l'Amministrazione dovrà corrispondere al Fornitore l'importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione;
- 4) di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
- 5) di dare atto che ai sensi della Delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, la presente procedura di affidamento non è soggetta alla corresponsione del contributo;
- 6) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura elettronica conforme a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;
- 7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;
- 9) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile senza l'apposizione del visto di regolarità contabile, rimandando a successivi atti la predisposizione di apposito impegno di spesa sul bilancio di spesa 2023 e 2024;
- 10) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, che contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- 11) di dare atto infine che la presente determinazione:
 - sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - sarà inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Ragioneria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
 - sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile
Bardi Marco